

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6419/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด เลย
นาย ยอด มาตร เมือง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 62 วรรคแรก, มาตรา 319 วรรคแรก

เด็กหญิงข.หลบหนีออกจากบ้านเพียงไปดูภาพยนตร์ซึ่งไม่ห่างไกลจากบ้านที่อยู่ เมื่อภาพยนตร์เลิกแล้วก็คงกลับบ้านหากไม่ถูกจำเลยพาไป อำนาจในการปกครองดูแลของ จ. ผู้ปกครองดูแลจึงหาได้สิ้นสุดลงไม่ จำเลยพาเด็กหญิงข.ไปอยู่ที่อื่นหลายวันและได้กระทำชำเราเด็กหญิง ข. หลายครั้ง ถือว่าเป็นการพรากเด็กหญิง ข. ออกจากจ. โดยปราศจากเหตุอันสมควรและเป็นการกระทำอนาจารด้วยแม้ขณะเกิดเหตุเด็กหญิง ข. อายุ 13 ปี แต่มีรูปร่างสมบูรณ์กว่าเด็กปกติทั่วไปตามสายตาของบุคคลภายนอกจะประมาณว่ามีอายุประมาณ 17 ถึง 18 ปี ซึ่งจำเลยก็สำคัญผิดเช่นนั้น จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 วรรคแรก จำเลยจึงมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317,

ชั้นแรกจำเลยให้การรับสารภาพ ต่อมาก่อนมีการสืบพยานโจทก์จำเลยขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นปฏิเสศ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 จำคุก 3 ปี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการพรากเด็กหญิงขนิษฐา พักนาถ ไปเสียจากนางจันทร์สี โคกกระชาย ผู้ปกครองเพื่อการอนาจารหรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้ ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 222 ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า เด็กหญิงขนิษฐามีอายุ 13 ปี แต่เนื่องจากมีรูปร่างสมบูรณ์กว่าเด็กทั่วไปจึงประมาณว่ามีอายุ 17 ปี ถึง 18 ปี นางจันทร์สีเป็นผู้ปกครองดูแลเด็กหญิงขนิษฐา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2534 เวลาประมาณ 22 นาฬิกา เด็กหญิงขนิษฐาซึ่งหนีออกจากบ้านไปดูภาพยนตร์ได้พบกับจำเลยที่หน้าโรงภาพยนตร์คีนันนั้นจำเลยพาเด็กหญิงขนิษฐาไปพักที่บังกะโลสหายทอง วันรุ่งขึ้นจึงพาไปพักที่บ้านนายเนียม พรหมทา จนกระทั่งถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2534 โดยเด็กหญิงขนิษฐาเต็มใจไปกับจำเลยขณะพักอยู่ที่บังกะโลสหายทองและที่บ้านนายเนียม จำเลยซึ่งสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่า เด็กหญิงขนิษฐามีอายุ 17 ปี ถึง 18 ปี ได้กระทำชำเราเด็กหญิงขนิษฐาด้วยความสมัครใจของเด็กหญิง

ขนิษฐาหลายครั้ง ที่จำเลยฎีกาว่า ก่อนเกิดเหตุภายหลังจากเด็กหญิงขนิษฐาได้หลบหนีออกจากบ้านมา เด็กหญิงขนิษฐาเป็นอิสระจากการควบคุมดูแลของนางจันทร์สี แล้วเด็กหญิงขนิษฐาจะไปไหนก็ได้ตามอำเภอใจนอกเหนืออำนาจการควบคุมดูแลของนางจันทร์สี ถือได้ว่าอำนาจในการปกครองดูแลนั้นถูกรบกวนแยกสิทธิและขาดตอนลงแล้วก่อนเกิดเหตุจำเลยพาเด็กหญิงขนิษฐาไปพักในที่ต่าง ๆ ภายหลังที่อำนาจการดูแลของนางจันทร์สีถูกรบกวนแยกสิทธิอยู่ก่อนแล้ว จึงขาดองค์ประกอบแห่งการกระทำความผิดตามกฎหมายนั้นเห็นว่า คำว่า"พราก"ประมวลกฎหมายอาญา ไม่ได้ให้คำจำกัดความไว้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า จากไป แยกออกจากกัน เอาออกจากกัน การที่เด็กหญิงขนิษฐาหลบหนีออกจากบ้านเพียงไปดูภาพยนตร์ซึ่งไม่ห่างไกลจากบ้านที่อยู่ เมื่อภาพยนตร์เลิกแล้วก็คงกลับบ้านหากไม่ถูกจำเลยพาไป อำนาจในการปกครองดูแลของนางจันทร์สีหาได้สิ้นสุดลงไม่ จำเลยพาเด็กหญิงขนิษฐาไปอยู่ที่อื่นหลายวันเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการแยกอันเป็นการพรากเด็กหญิงขนิษฐาออกจากนางจันทร์สีโดยปราศจากเหตุอันสมควรแล้วและเมื่อระหว่างที่พาเด็กหญิงขนิษฐาไปพักในที่ต่าง ๆ จำเลยได้กระทำซ้ำเราเด็กหญิงขนิษฐาหลายครั้ง ถือได้ว่าเป็นการกระทำอนาจารด้วย แม้ขณะเกิดเหตุเด็กหญิงขนิษฐาอายุ 13 ปี แต่เด็กหญิงขนิษฐามีรูปร่างสมบูรณ์กว่าเด็กปกติทั่วไป ตามสายตาของบุคคลภายนอกดูแล้วจะประมาณว่ามีอายุประมาณ 17 ถึง 18 ปี ดังคำตอบคำถามค้านของนางจันทร์สี จำเลยก็สำคัญผิดเช่นนั้น จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 วรรคแรก การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 319 ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแต่ศาลอุทธรณ์ไม่ระบุนววรรคและปรับบทเรื่องกระทำสำคัญผิด ศาลฎีกาเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 319 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 62 วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ผู้เสียหายหนีออกจากบ้านไปดูภาพยนตร์แล้วได้พบกับจำเลยที่หน้าโรงภาพยนตร์ หากผู้เสียหายหนีจากบิดามารดาแล้ว จำเลยพาผู้เสียหายไปหรือไปด้วยกัน หรือผู้เสียหายพาจำเลยไป ก็ไม่เป็นการพาผู้เสียหายไปจากบิดามารดา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 639/2511, 2155/2514, 29/2516, 808/2516, 933/2516, 1819/2520, 1476/2525) ที่ผู้เสียหายหลบหนีไปดูภาพยนตร์นั้น ศาลฎีกาคงเห็นว่าเลิกแล้วก็กลับบ้านผู้เสียหายยังอยู่ในการปกครองดูแลของบิดามารดาขณะที่พรากกล่าวคือ บิดามารดายังมีอำนาจปกครองดูแล ตามถ้อยคำที่จำเลยเขียนฎีกาขึ้นมาจำเลยจึงมีความผิดฐานพรากผู้เสียหายไปจากบิดามารดา ข้อสังเกต กฎหมายมิได้ใช้คำว่า พรากไปจากความปกครอง แต่ใช้ว่า "จากบิดามารดา" ดังนั้น ความปกครองบิดามารดานั้นจึงมีอยู่เสมอไปไม่ว่าเด็กไปอยู่ที่ใดก็ไม่ขาดจากความปกครอง การสำคัญผิดตามข้อเท็จจริงตามมาตรา 62 นี้ เป็นคุณแก่ผู้กระทำผิด ข้อเท็จจริง ดังกล่าว อาจใช่หรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดก็ได้ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจากเจตนาที่บริสุทธิ์กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ มีความเห็นในทาง CommonLaw ถือว่าเป็นStrictLiability ดังนั้น

แม้ว่าผู้เสียหายจะบอกจำเลยว่าตนเองอายุกว่า 18 ปีแล้ว ประกอบกับบุคคลกร่างกายของผู้เสียหายจะทำให้จำเลยเชื่อโดยสุจริตใจ แต่แท้จริงแล้วผู้เสียหายอายุเพียง 15 ปี ศาล CommonLaw ถือว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดในตัวเอง เพราะแม้ว่าจำเลยจะเข้าใจว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิด (not illegal but wrong) คดี R..Prince, Ratz โดยศาลให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันสถาบันทางสังคมอันได้แก่ครอบครัวและเด็ก จึงจะต้องถือว่าการร่วมประเวณีดังกล่าวผู้กระทำต้องตระหนักอยู่ว่า ตนเองกำลังกระทำลงโดยเสี่ยงกับความผิดสำหรับแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาในปัจจุบันเมื่อศาลฎีกาวางหลักไว้เช่นนี้ จึงต่างกับแนวความคิดของ CommonLaw ดังกล่าว พุทธินัยทัศนัยพิทักษ์กุล